



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 jomada I 1428 – 8 juin 2007

150^{ème} année

N° 46

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007**, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics 1915
- Décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007**, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application de la réglementation des marchés publics 1917
- Décret n° 2007-1331 du 4 juin 2007**, modifiant et complétant le décret n° 2004-2357 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier des agents du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations 1918
- Arrêté du Premier ministre du 1^{er} juin 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques 1918
- Nomination de membres au conseil supérieur des archives 1920

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1^{er} juin 2007, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire 1920

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2007-1332 du 4 juin 2007**, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, et de l'échange de notes entre les deux pays relatif à cet accord 1920
- Décret n° 2007-1333 du 4 juin 2007**, portant ratification d'un traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République Tunisienne et la République Argentine 1920

Décret n° 2007-1334 du 4 juin 2007 , portant ratification d'un traité d'extradition entre la République Tunisienne et la République Argentine.....	1921
Décret n° 2007-1335 du 4 juin 2007 , portant ratification d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Tunisienne et la République Argentine.....	1921
Décret n° 2007-1336 du 4 juin 2007 , portant ratification de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail	1921
Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ryadh	1921
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2007-1338 du 4 juin 2007 , complétant et modifiant le décret n° 2004-2504 du 26 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du centre national de télédétection.....	1921
Décret n° 2007-1339 du 4 juin 2007 , modifiant et complétant le décret n° 2004-2505 du 26 octobre 2004 portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de développement de Rgim Mâatoug	1922
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Fin de détachement d'un magistrat	1922
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Attribution de l'Ordre national du mérite au titre du secteur de l'agriculture	1923
Attribution des grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2007.....	1924
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un membre au conseil d'orientation du centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Médenine	1924
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1 ^{er} juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Borj El Amri, gouvernorat de Manouba.....	1924
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1 ^{er} juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Tébourba, gouvernorat de Manouba.....	1925
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 1 ^{er} juin 2007, relatif à la modification de l'arrêté du ministre du commerce du 26 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale.....	1926
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs généraux	1926
Cessation de fonctions d'un chef d'unité	1926
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 1 ^{er} juin 2007, portant approbation de la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie d'une part, et les syndicats des pharmaciens d'officine de jour et des pharmaciens d'officine de nuit d'autre part	1926
Ministère de l'Education et de la Formation	
Cessation de fonctions d'un chef de service	1955
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1955

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 14, 86 et 138 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 14 (nouveau). - Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.

Elles doivent être accompagnées des documents suivants :

1- L'attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.

2- Un certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.

3- Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.

4- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu'ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet.

5- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution.

6- Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire qu'il n'était pas un agent public au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

7- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration du délai supplémentaire prévu par l'article 67 du présent décret.

Article 86 (nouveau). - Ils est institué les commissions des marchés suivantes :

* La commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre commissions spécialisées suivantes :

- la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées.

- la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées.

- la commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l'état.

- la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.

* Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère.

* Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.

* Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.

* Une commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.

Article 138 (nouveau). - La commission des marchés de l'entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l'article 134 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque opération, l'offre la plus avantageuse.

Pour l'exécution des missions définies par l'alinéa précédent du présent article, la commission du marchés de l'entreprise se compose, outre les membres indiqués dans l'article 93 du présent décret, des membres suivants :

- un représentant du ministre chargé des finances;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie;
- un représentant du ministre chargé du commerce;
- un représentant du ministre de tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission;
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Cette commission ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ces membres dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d'Etat. Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. A défaut d'unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort.

Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision.

Art. 2. - Sont ajoutés, un deuxième paragraphe et un troisième paragraphe à l'article 13, un article 88 bis, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe et un sixième paragraphe à l'article 141, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe et un quatrième paragraphe à l'article 142 et un deuxième et un troisième paragraphe à l'article 146 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics comme suit :

Article 13 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau). - Il ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans.

Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l'entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l'un des principaux participants au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.

Article 88 bis. - La commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants :

- un membre de la cour des comptes,
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministre chargé du transport,
- un représentant du gouverneur de la banque centrale,
- un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission.

Article 141 (paragraphe 4 nouveau, paragraphe 5 nouveau et paragraphe 6 nouveau). - Toutefois, lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 135 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.

Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.

Sans préjudice des dispositions de l'article 136 du présent décret, les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.

Article 142 (paragraphe 2 nouveau, paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau). - Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.

Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.

Les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30,39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.

Article 146 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau). - Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise qui doit obligatoirement comprendre au moins les membres suivants :

- Le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise;
- Le représentant du ministre chargé des finances;
- Le contrôleur d'Etat.

Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d'Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la décision.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application de la réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment son article 18 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 92-713 du 20 avril 1992 et le décret n° 98-28 du 12 janvier 1998,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 144, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics excepté celles du chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4 du titre 8 dudit décret, les commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques désignées ci-après :

- Société des services nationaux et des résidences,
- Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition,
- Société nationale de distribution de pétrole,
- Compagnie tunisienne de forage,
- Entreprise tunisienne des activités pétrolières (pour les commandes de fournitures de biens et de services se rapportant à l'activité de concession uniquement),
- Compagnie des phosphates de Gafsa,
- Groupe chimique tunisien,
- Société générale d'entreprise, de matériel et des travaux,
- Société tunisienne de l'air,
- Société de loisir touristique,
- Société des industries pharmaceutiques de Tunisie (pour les commandes d'acquisition des matières premières, principes actifs et ingrédients et des articles de conditionnement primaires servant pour la fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain).

Art 2. - sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les dispositions du décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 92-713 du 20 avril 1992 et le décret n° 98-28 du 12 janvier 1998.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1331 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-2357 du 4 octobre 2004 portant approbation du statut particulier des agents du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'informations, de documentation et d'études telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l'organisation des services du Premier ministre, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, et le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-688 du 5 avril 2000, portant création du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, et fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2357 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut des agents du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mai 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier des agents du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 1^{er} juin 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003;

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999 fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 7 septembre 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à soixante dix (70) postes répartis comme suit :

N° d'ordre	Administration bénéficiaire	Postes à l'administration centrale	Postes à l'administration régionale	Postes aux établissements publics
1	Premier ministère			1 : Archives nationales
2	Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger		2: Directions régionales de Ben Arous et Sousse	1 : Institut de la santé et de la sécurité au travail 1 : Institut national de protection de l'enfance 1 : Programme national d'enseignement des adultes
3	Ministère du commerce et de l'artisanat		1 : Direction régionale du commerce de Sfax	
4	Ministère des affaires religieuses			1 : Institut supérieur de théologie
5	Ministère de l'intérieur et du développement local	3	3 : Gouvernorats de Ben Arous, Mehdiya et Zaghouan	
6	Ministère de la justice et des droits de l'Homme	6	4 : Tribunaux de première instance de Zaghouan, de Bizerte, de Sidi Bouzid et de Tataouine 1 : Tribunal cantonal de Tunis	
7	Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1		
8	Ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique		2 : Ariana et Kairouan	
9	Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques		2 : Délégations régionales du développement agricole de Monastir et Kasserine	1 : Agence de vulgarisation et de formation agricole
10	Ministère des finances	2	5 : Sousse, Sfax, Tunis, Gabès, et Ben arous	
11	Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire		6 : Directions régionales de Médenine, le Kef, Kairouan, Ariana, Nabeul et Zaghouan	
12	Ministère de l'Education et de la Formation		5 : Directions régionales de Médenine, Sidi Bouzid, Jendouba, Ben Arous et Mehdiya	
13	Ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers	1		
14	Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine		2: Délégations régionales de la culture de Tunis et Sousse	1 : Centre des musiques arabes et méditerranéennes
15	Ministère de la santé publique		2: Directions régionales de Sousse et Ariana	1 : Centre d'études techniques de maintenance biomédicale et hospitalière de Tunis 1: Hôpital Sahloul de Sousse 1: Hôpital Farhat Hached de Sousse 1: Hôpital Abderrahmane Mami de l'Ariana 1: Hôpital Aziza Othmana de Tunis 1 : Institut Hédi Raies d'ophtalmologie

N° d'ordre	Administration bénéficiaire	Postes à l'administration centrale	Postes à l'administration régionale	Postes aux établissements publics
16	Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie	2	3 : Universités de Gabès, Monastir et Kairouan	1: Office des œuvres universitaires du sud 1: Office des œuvres universitaires du centre 1: Faculté de médecine de Tunis
17	Ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises	1		
			Total	70

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 juillet 2007.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 1^{er} juin 2007.

Sont nommés membres du conseil supérieur des archives pour trois ans, Messieurs :

- Ben Hamida Abdessalem, professeur de l'enseignement supérieur
- Henia Abdelhamid, professeur de l'enseignement supérieur;
- Belaïd Habib, maître de conférences de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1^{er} juin 2007, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique - Il sera procédé, à compter du 15 septembre 2007, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Ain El Batoum » sis dans l'imadat de « Bir Mchargua », délégation d'« Enadhour », gouvernorat de Zaghuan.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*
Béchir Tekari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2007-1332 du 4 juin 2007, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, et de l'échange de notes entre les deux pays relatif à cet accord.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit conclu à Tunis le 7 octobre 2004 et l'échange de notes entre les deux pays en date du 13 juin et 7 juillet 2006 relatif à cet accord,

Vu la loi n° 2007-21 du 10 avril 2007, portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit conclu à Tunis le 7 octobre 2004 et l'échange de notes entre les deux pays en date du 13 juin et 7 juillet 2006 relatif à cet accord.

Décète :

Article premier. - Sont ratifiés, l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis le 7 octobre 2004, et l'échange de notes entre les deux pays en date du 13 juin et 7 juillet 2006 relatif à cet accord.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1333 du 4 juin 2007, portant ratification d'un traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, conclu à Buenos Aires le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine,

Vu, la loi n° 2007-24 du 2 mai 2007, portant approbation du traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, conclu à Buenos Aires, le 6 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, conclu à Buenos Aires le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1334 du 4 juin 2007, portant ratification d'un traité d'extradition entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le traité d'extradition, conclu à Buenos Aires le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine,

Vu la loi n° 2007-25 du 2 mai 2007, portant approbation du traité d'extradition, conclu à Buenos Aires le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Article premier. - Est ratifié, le traité d'extradition, conclu à Buenos Aires, le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1335 du 4 juin 2007, portant ratification d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Buenos Aires, le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine,

Vu la loi n° 2007-23 du 2 mai 2007 portant approbation du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Buenos Aires, le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Buenos Aires, le 16 mai 2006, entre la République Tunisienne et la République Argentine.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1336 du 4 juin 2007, portant ratification de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997 lors de la 85^{ème} session de la conférence générale de l'organisation internationale du travail,

Vu la loi n° 2007-20 du 10 avril 2007, portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997 lors de la 85^{ème} session de la conférence générale de l'organisation internationale du travail.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997 lors de la 85^{ème} session de la conférence générale de l'organisation internationale du travail.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-1337 du 4 juin 2007.

Monsieur Néjib Mnif, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ryadh.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2007-1338 du 4 juin 2007, complétant et modifiant le décret n° 2004-2504 du 26 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel du centre national de télédétection.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, relative à la création du centre national de télé-détection,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97 -552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télé-détection,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2504 du 26 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du centre national de télé-détection,

Vu le décret n° 2005- 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel du centre national de télé-détection conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1339 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-2505 du 26 octobre 2004 portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de développement de Rgim Mâatoug.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles de 104 à 109 portant création de l'office de développement de Rgim Mâatoug,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97 -552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-864 du 22 avril 2002, fixant l'organisation administrative et financière de l'office de développement de Rgim Mâatoug et les règles de son fonctionnement et les modalités de tutelle,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2505 du 26 octobre 2004, portant approbation du statut particulier des agents de l'office de développement de Rgim Mâatoug,

Vu le décret n° 2005- 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel de l'office de développement de Rgim Mâatoug conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2007-1340 du 4 juin 2007.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed Tahar Hamdi, magistrat de deuxième grade, auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique) à compter du 12 mars 2007.

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2007-1341 du 4 juin 2007.

L'Ordre national du mérite dans le secteur de l'agriculture est attribué, à compter du 12 mai 2007, aux personnes citées après :

Officier :

Madame et messieurs :

- Ahmed Ridha Fekih Salem
- Malek Zrelli
- Mohamed Ali Jendoubi
- Amel Achour Nafti

Chevalier :

Mesdames et Messieurs :

- Mohamed Ben Sadok Bouaziz
- Abdelkarim Nouiji
- Ibrahim Ben Ali Ben Hammouda Smati
- Abdesselem Essouki
- Ali Hajji
- Kamel Ben Haj Amor Bedouihich
- Abderrahmane Ben Ahmed Elouarghi
- Ezzahra Bent Ali Massoudi
- Chedly Ourabi
- Mohamed Ayoub Lasram
- Mohamed Ben Habib Adheri
- Fraj Ben Mohamed Ben Abdallah Ben Amor
- Hassan Ben Amor Bilel
- Ferjani Ben Béchir Bouzaiène
- Mohamed Ridha Akrouit
- Najeh Ben Mohamed Zairi
- ElIdi Ben Ali Alibi
- Bornia Bent Béchir Kid
- Belgacem Ben Ahmed Ben Belgacem Chlibi
- Béchir Ben Mabrouk Ben Nasr Shouda
- Taoufik Ben Sassi Bettoumi
- Amor Ben Boubaker Nouma
- Habib Aribi
- Ammar Ben Mekki Guezmir
- Arbi Dridi
- Hamadi Ben Salah Trabelsi
- Hafedh Znaïdi
- Faouzi Ben Mohamed Karmous Jdaa

- Mohamed Ben Béchir Kouki
- Hédi Ben Mahmoud Aloui
- Mohamed Taieb Ben Habib Zoghlami
- Imeddine Zribi
- Mohamed Ben Mohamed Salah Jammali
- Younes Ben Hsan Mdimegh
- Ali Ben Mohamed Salem Salah
- Mohamed Ben Amor Hmida
- Amara Ben Laamari Barkraoui
- Youssef Smii
- Ammar Ben Ali Ben Ahmed Zitouni
- Mohamed Ben Abdallah Khoudi
- Ameer Ben Mohamed Ben Ameer
- Mohsen Ben Tahar Orf
- Ali Ben Soltane
- Lotfi Zaabi
- Abderrazak Daoued
- Ridha Gabouj
- Amor Echouchane
- Mohamed Moncef Rouiss
- Hédi Hamrouni
- Omrane Jaouadi
- Mohamed Habib Jemli
- Dalenda Mahjoub épouse Boujnah
- Saloua Kéfi épouse Khiari
- Samia Maamer épouse Belkhiria
- Mongi Ben Mohamed
- Noureddine Ben Chhida
- Mohamed Rahmani
- Abdelhamid Hajji
- Bahri Khélili
- Ali Ben Amor Ben Aouicha
- Salah Tamni
- Habib Ben Boubaker
- Abdelkarim Fadhlou
- Rachid Ben Abdelfatteh
- Ameer Kalboussi
- Moujahed Bettibi
- Mohamed Ben Ali Hmoudi
- Abdelaziz Baklouti
- Tahar Jamii
- Ali Bouaicha
- Mohamed Ghrissi
- Abdellatif Toumi
- Noureddine Frigui

- Nouredine Bousalem
- Ezzedine Lagha
- Khélifa Mhadébi
- Riadh Karma
- Abdelkarim Bessadok
- Mahjoub Arous
- Ali Haddad
- Néjib Ben Mohamed Mallah
- Mohamed Férid Sélim Raouf Maâoui
- Abdrraouf Touiri
- Abdenebi Ndari
- Saida Hakiri
- Mohamed Aziz Bouhejba.

GRANDS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2007-1342 du 4 juin 2007.

Les grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2007 sont attribués aux personnes suivantes :

- 1- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des produits d'exportation :
 - Société «de mise en valeur et de développement (Reghma)» du gouvernorat de Béja.
- 2- Le grand prix du Président de la République pour l'économie d'eau:
 - Société «ferme Béji » du gouvernorat de Gabès.
- 3- Le grand prix du Président de la République pour les jeunes agriculteurs :
 - Mohamed Sellami du gouvernorat de Sfax.
- 4- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des structures d'intérêts collectifs :
 - Société mutuelle des services agricoles « Ezzahra» du gouvernorat de Mahdia.
- 5- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des grandes cultures :
 - Faïçal Ben Mustapha du gouvernorat de Bizerte.
- 6- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production animale:
 - Mohamed Ben Aoun du gouvernorat de Tozeur.
- 7- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production des légumes et des fruits :
 - Abd Ellatif Khalfaoui du gouvernorat du Kef.
- 8- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture :
 - Abdessalem Slimane du gouvernorat de Gafsa.
- 9- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des périmètres irrigués utilisant les eaux usées traitées :
 - Chédly Ben M'rad du gouvernorat de l'Ariana.

10- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la pêche :

- Farhat Ben Jilani Knis du gouvernorat de Médenine.

11- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'agriculture biologique :

- Ameur Ben Boubaker du gouvernorat de Kébili.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 1^{er} juin 2007.

Monsieur Najar Thabet est désigné membre représentant l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant au centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Médenine, et ce, en remplacement de monsieur Ben Rejeb Mongi.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1^{er} juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Borj El Amri, gouvernorat de Manouba.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Borj El Amri,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Borj El Amri approuvé par le décret n° 79 - 399 du 27 avril 1979, révisé par le décret n° 87 - 1231 du 21 septembre 1987 et par l'arrêté du 7 février 1998,

Vu la délibération du conseil municipal de Borj El Amri réuni le 16 septembre 2006.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Borj El Amri, gouvernorat de Manouba, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	140	78826
B	- 285	79519
C	- 85	79574
D	- 306	80061
E	- 448	79883
F	- 451	80253
G	- 966	80013
H	-1080	80191
I	-1650	79809
J	-2889	79688
K	-2336	78596
L	-2279	78619
M	-2035	78137

Art. 2 - Le président de la commune de Borj El Amri est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1^{er} juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Tébourba, gouvernorat de Manouba.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Manouba,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la ville de Tébourba approuvé par le décret n° 87-1229 du 9 septembre 1987 et révisé par l'arrêté du 18 décembre 1999,

Vu la délibération du conseil régional de Manouba réunie le 13 décembre 2006,

Vu la délibération du conseil municipal de Tébourba réunie le 29 août 2006.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Tébourba, gouvernorat de Manouba, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	-3348	93041
B	-5120	93475
C	-6176	93882
D	-6995	94006
E	-7092	92248
F	-6465	91850
G	-5983	91722
H	-6042	90978
I	-5763	90463
J	-4927	90833
K	-4418	91589
L	-4686	92200

Art. 2 - Le gouverneur de Manouba est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

**Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat
du 1^{er} juin 2007, relatif à la modification de l'arrêté
du ministre du commerce du 26 juillet 2001
portant approbation du cahier des charges relatif
à l'exercice de la profession d'agent de publicité
commerciale.**

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 71-22- du 25 mai 1971, portant organisation
de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 relative à la
suppression des autorisations administratives délivrées par
les services du ministère du commerce,

Vu l'arrêté du ministre du commerce en date du 26
juillet 2001, relatif à l'approbation du cahier des charges
relatif à l'exercice de la profession d'agent de publicité
commerciale.

Arrête:

Article premier - L'article 4 du cahier des charges relatif
à l'exercice de la profession d'agent de publicité
commerciale, tel qu'approuvé par l'arrêté du ministre du
commerce, susmentionné, est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

Article 4 (nouveau) : Toute personne physique, et aussi
le directeur technique d'une personne morale, qui veut
exercer l'activité d'agent de publicité commerciale, doit
remplir une des deux conditions suivantes:

- Avoir terminé le premier cycle de l'enseignement
supérieur ou équivalent,
- Ou avoir une expérience professionnelle supérieure à 5
ans dans une entreprise ou établissement de publicité.

Art. 2. - Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis le 1^{er} juin 2007.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1343 du 4 juin 2007.

Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, professeur
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des
fonctions de directeur général du laboratoire national de
contrôle des médicaments.

Par décret n° 2007-1344 du 4 juin 2007.

Monsieur Kameleddine Iddir, inspecteur général de la
santé publique, est chargé de diriger l'unité de la pharmacie
et du médicament au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article 28 du décret
n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur
général d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2007-1345 du 4 juin 2007.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Dalila Dargouth,
inspecteur général de la santé publique, chargée de diriger
l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la
santé publique.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

**Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 1^{er} juin
2007, portant approbation de la convention
sectorielle des pharmaciens d'officine de détail
conclue entre la caisse nationale d'assurance
maladie d'une part, et les syndicats des
pharmaciens d'officine de jour et des
pharmaciens d'officine de nuit d'autre part.**

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les
professions pharmaceutiques et l'ensemble des textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75
du 3 août 1992,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant
la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés
à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-
73 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution
d'un régime d'assurance maladie et notamment son article
12,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant
code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 82-1479 du 22 novembre 1982,
instituant l'obligation d'informer le public contre l'usage
abusif et incontrôlé des médicaments,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les
règles de bonne pratique de fabrication des médicaments
destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité,
leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination
ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, tel que modifié par le décret n° 2001 - 1076 du 14 mai 2001,

Vu le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique,

Vu le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992, portant organisation de l'exploitation des officines de détail, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-945 du 16 avril 2007,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre pratique,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage, des frais de transport sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant l'accord préalable, pris en charge par le régime de base d'assurance maladie.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées, la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail et ses annexes ci-jointes, annexées au présent arrêté, conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie d'une part, et les syndicats des pharmaciens d'officine de jour et des pharmaciens d'officine de nuit d'autre part, en date du 26 avril 2007.

Art.2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CONVENTION SECTORIELLE DES PHARMACIENS D'OFFICINE

**La Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
désignée dans ce qui suit par le terme « caisse »,
représentée par son Président Directeur Général ;**

D'une part

**Le Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Jour
et
Le Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Nuit**

représentés par leurs Secrétaires Généraux ;

D'autre part

Compte tenu de la place prioritaire et de l'importance de la santé en tant que facteur majeur de bien être du citoyen ;

Considérant qu'un système de financement viable constitue un élément essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et la consolidation des acquis en la matière ;

Compte tenu de la convergence des vues sur les objectifs de la réforme d'assurance maladie notamment en matière d'accessibilité aux services de santé, d'équité et d'égalité devant la maladie, de transparence des rapports entre les parties prenantes et de respect des équilibres économiques globaux ;

Renouvelant leur adhésion sans réserve aux principes de la réforme d'assurance maladie tels que définis par le Conseil Ministériel Restreint du 16 février 1996 et concrétisés par la loi 2004-71 du 2 Août 2004 instituant un régime d'assurance maladie ;

Considérant l'amélioration continue de la qualité des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit comme étant l'un des principaux objectifs de l'assurance maladie ;

Conscients que l'impératif d'équilibre financier de la CNAM et la nécessité de rationaliser les dépenses exigent la mise en œuvre d'un système basé sur l'option de maîtrise médicalisée axée principalement sur la coordination des soins et la rationalisation des prescriptions des médicaments et des soins secondaires dans le cadre du respect des « références médicales consensuelles » ;

S'accordant sur l'importance de la place qu'occupe le pharmacien d'officine en tant que dispensateur de soins, dans la protection sanitaire des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, ainsi que dans la promotion de la qualité des soins et la rationalisation des dépenses ;

Se référant à la loi 2004-71 du 2 Août 2004, à ses textes réglementaires et aux différents autres textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation et la déontologie des professions de santé ainsi qu'à la convention cadre conclue le 4 février 2006 entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories des fournisseurs de soins;

Confirmant l'importance du pharmacien au sein du système de santé et ainsi :

- son droit exclusif de dispensation des médicaments qu'il entend voir préservé,
- sa détermination à préserver notre système d'assurance maladie solidaire, sur la base des engagements réciproques établis par cette convention ;

Concrétisant leur volonté de bâtir des relations basées sur un partenariat conscient et responsable ;

S'accordant sur la nécessité de la mise en place d'un cadre légal pour la substitution et sur l'intérêt des mesures incitatives dans le but d'encourager les pharmaciens à procéder à la substitution ;

Les parties signataires s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à contribuer activement à la réalisation des objectifs conventionnels en matière d'assurance maladie notamment ceux relatifs à la rationalisation de la délivrance des médicaments et à leur coût et à servir les bénéficiaires et leur fournir les prestations que leur confère le régime d'assurance maladie dans les meilleures conditions possibles tout en veillant au respect de l'équité et conviennent des termes de la présente convention dont la teneur suit :

Titre I- Définitions

Aux fins d'application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes ce qui suit :

Accès aux soins : Possibilité pour chacun de se faire soigner comme il le faut. La Constitution garantit le droit à la protection de la santé.

Accord préalable : Procédure qui conditionne la couverture par la caisse de certains soins, médicaments ou appareillages par l'obtention de son accord préalablement à leur dispensation.

Affections Prises en Charge Intégralement (APCI) : Affections chroniques et/ou nécessitant des soins lourds et coûteux telles que fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publique.

Assuré social : Toute personne, en activité ou titulaire d'une pension, couverte par l'un des régimes de sécurité sociale relevant du champ d'application du régime de l'assurance maladie.

Bénéficiaire : Toute personne qui remplit les conditions de bénéfice des prestations de soins au titre du régime de l'assurance maladie ; il peut s'agir de l'assuré social lui-même ou de l'un de ses ayants droit.

Centre de référence : Centre régional ou local de la caisse désigné par le pharmacien conventionné dans sa demande d'adhésion repris sur la notification d'adhésion qui lui est adressée par la caisse; le pharmacien s'y réfère dans ses relations avec la caisse et notamment pour lui adresser ses notes d'honoraires.

Contenu du régime de base, panier de soins: Liste réglementaire limitative des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments et des appareillages dont les frais sont remboursés ou pris en charge par l'Assurance Maladie sur la base d'un tarif et/ou d'une cotation prédéterminés. Le contenu du régime de base est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale.

Convention (sectorielle) : Contrat passé entre la CNAM et le(s) syndicat(s) d'une profession de santé du secteur libéral. Ce contrat fixe les obligations de chacune des parties et notamment les honoraires que peut percevoir un soignant (médecin, médecin dentiste, etc.) pour ses actes (le tarif opposable). Ces honoraires servent de base au calcul pour le remboursement de l'assuré ou le paiement du prestataire de soins conventionné.

La convention fixe les droits et obligations des parties contractantes notamment en matière de qualité des soins et de maîtrise des dépenses, et détermine les modalités de paiement et de règlement des litiges. Après sa signature, la convention est soumise à l'approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale et publiée au journal officiel de la république tunisienne par arrêté dudit Ministre.

Dénomination Commune Internationale (DCI) : Dénomination qui permet d'identifier chaque principe actif d'un médicament (c'est à dire celui de la molécule

contenue dans le médicament) à l'aide d'un langage commun au niveau mondial. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande son utilisation.

Décision de prise en charge : Accord donné par la caisse en vue de procéder au règlement d'un assuré ou du fournisseur au titre de certains soins dès lors que la personne remplit les conditions médicales et administratives requises.

Demande d'accord préalable : Imprimé destiné au contrôle médical que le praticien doit remplir pour certains actes, médicaments ou appareillages ; le malade l'adresse la caisse nationale d'assurance maladie, qui doit y répondre dans les délais fixés par la réglementation. Certaines demandes d'accord préalable sont spécifiques à certaines prestations.

Dossier santé : Document mis à la disposition du bénéficiaire et destiné à comporter un relevé des notes inscrites par le médecin consulté ainsi que les comptes rendus des bilans et des explorations qui lui ont été pratiqués. Il constitue un outil essentiel de la continuité des soins : il permet de suivre l'évolution d'une pathologie, de connaître les traitements successifs du patient et l'échange d'informations entre les différents soignants.

Feuille de soins ou bulletin de soins : Document normalisé que tout professionnel de santé doit remplir et délivrer au patient afin de lui permettre de percevoir les remboursements auxquels il peut prétendre.

Hospitalisation classique (séjour hospitalier) : Désigne le séjour de 24 heures ou plus dans un établissement hospitalier ou une clinique. Elle inclut le séjour et les actes techniques dans les différents services de spécialités médicales, de chirurgie et d'urgence. Elle comporte également les explorations, les actes complémentaires, les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments en vigueur et toutes autres exigences médicales prévues par la réglementation et les conventions en vigueur.

Hospitalisation de jour : Prise en charge d'un malade dans un établissement sanitaire, qui, sans justifier une hospitalisation complète, nécessite des soins ou des examens ne pouvant être pratiqués en consultation externe. L'hospitalisation de jour couvre aussi bien les investigations pour le diagnostic d'une maladie que la pratique de bilans de surveillance, ainsi que les soins médicaux ou même chirurgicaux avec comme condition que cette activité nécessite moins de 24 heures d'hospitalisation.

Identifiant unique du bénéficiaire (ou matricule) : Numéro composé de 6 à 10 chiffres attribué au bénéficiaire en vue de son identification. Son inscription par le professionnel conventionné sur les formulaires de l'assurance maladie est obligatoire pour deux raisons :

- Il constitue vis-à-vis de la caisse une preuve de la vérification de l'identité du malade par le professionnel de santé,
- Il constitue le principal moyen pour la caisse d'identifier l'assuré ou son ayant droit concerné par la prestation.

Pharmacien conventionné : pharmacien ayant adhéré à la convention sectorielle des pharmaciens et devant à ce titre respecter ses obligations conventionnelles. Les médicaments dispensés par le pharmacien non conventionné ne sont pas couverts par l'assurance maladie.

Médicament : l'article 21 de la loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques comme étant « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments :

- 1) les produits d'hygiène contenant une substance ayant une action thérapeutique.
- 2) Les produits d'hygiène contenant des substances vénéneuses à doses égales ou supérieures à celles fixées pour chaque substance et pour chaque type de produit, par arrêté conjoint du ministre de l'économie nationale et du ministre de la santé publique.

Médicament générique : Une spécialité générique d'une spécialité de référence a la même composition quantitative et qualitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le produit original a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

Ouverture des droits aux prestations : Période durant laquelle l'assuré social et ses ayants droit bénéficient des prestations prévues par l'assurance maladie.

Parcours de soins coordonné : une modalité d'accès aux différents niveaux de soins dans le secteur privé qui repose sur l'inscription du bénéficiaire auprès d'un médecin généraliste de son choix qualifié de « médecin de famille ». L'option d'un bénéficiaire pour ce parcours constitue un engagement tacite de sa part de ne recourir aux autres fournisseurs de soins que sur orientation de son médecin de famille. Sauf situations exceptionnelles fixées par la réglementation, les soins prodigués en dehors de ce parcours ne sont pas couverts.

En concrétisation du principe de coordination des soins, le bénéficiaire qui adhère au parcours de soins coordonné est appelé à informer la caisse de son adhésion à ce parcours tout en désignant le médecin généraliste acceptant lui même ce choix et appelé désormais « médecin de famille ». En conséquence à cette entente, le médecin de famille assure vis-à-vis du bénéficiaire concerné le rôle de pivot et constitue à son égard le premier recours aux soins, exception faite des cas suivants :

- consultation d'un pédiatre, d'un gynécologue ou d'un ophtalmologue,
- consultation d'un médecin dentiste,
- consultation par le bénéficiaire atteint d'APCI de son « médecin traitant » et ce dans la limite des prestations et de la périodicité liées à cette affection,
- toute autre situation prévue par la réglementation en vigueur.

Permanence des soins : C'est l'organisation des services de santé en vue de permettre un accès aux soins 24 H/24. Les médecins assurent des gardes dans les services de médecine d'urgence, les pharmaciens s'organisent pour assurer des gardes la nuit ou le week-end.

Praticiens conseils: Praticiens (médecin, médecin dentiste et pharmacien conseils) exerçant au service du contrôle médical de la CNAM.

Prestation en espèce, indemnité journalière, indemnité de maladie : Indemnité Versée à un assuré afin de lui procurer un revenu de substitution lorsqu'il se trouve privé de son salaire du fait de la maladie, de la maternité, de l'accident du travail ou de l'invalidité.

Prestations en nature : Couverture des frais médicaux et paramédicaux de médicaments et d'appareillages dispensés au profit de l'assuré ou à l'un de ses ayants droits.

Prise en charge : Couverture par l'Assurance Maladie des frais de soins fournis au bénéficiaire sous forme de remboursement ou de paiement direct à l'établissement ou au professionnel de santé ayant dispensé ces soins.

Professionnel de santé : Tout soignant, exerçant dans le domaine médical (médecin libéral ou hospitalier, médecin dentiste), dans le domaine pharmaceutique (pharmacien, pharmacien biologiste...) ou paramédical (sage-femme, infirmier(e), kinésithérapeute, orthophoniste...) et tout professionnel participant aux soins (fournisseur d'appareillage, ambulancier...).

Professionnel de santé libéral : C'est le professionnel de santé qui n'est pas salarié. Il perçoit des honoraires et exerce pour son propre compte en cabinet "de ville" ou en clinique (par opposition au personnel hospitalier) : médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier (e), kinésithérapeute, orthophoniste...

Qualité des soins : Il y a qualité des soins quand les modalités de prise en charge (diagnostic, traitement, suivi) sont conformes aux règles médicales et adaptées au malade. Qualité des soins n'est pas forcément synonyme de coût élevé, ni de technique de pointe.

Références médicales : Ce sont des règles scientifiques fixées par la communauté médicale, qui décrivent la meilleure façon de traiter une maladie. Elles précisent ce que chaque professionnel doit faire ou ne pas faire, et à quel moment, pour améliorer les chances de guérison tout en préservant la sécurité des patients. Chacun doit pouvoir être soigné selon ces règles. En Tunisie, ces références sont élaborées par une commission nationale multidisciplinaire sous l'égide du ministère de la santé publique. Elles sont communément désignées par « protocoles thérapeutiques » ou « consensus ».

Soins : Tout acte médical ou paramédical ainsi que tout bien de santé (médicaments, appareillages et dispositifs médicaux), réalisé ou dispensé par un professionnel de

santé et concourant à la prévention, au traitement d'une maladie, à la prise en charge d'un handicap ou à des soins palliatifs.

Soins ambulatoires : Toutes les prestations de soins ne nécessitant pas d'hospitalisation y compris les consultations des différentes spécialités, les visites, les médicaments ainsi que les actes professionnels s'y rattachant.

Système de remboursement des frais : Modalité de prise en charge des frais de soins qui consiste au remboursement par la caisse au profit du bénéficiaire des frais qu'il a du avancé au titre des prestations qui lui ont été fournies.

Tarif de référence (du médicament) : tarif de prise en charge ou de remboursement d'un médicament ; il est opposable à la caisse. Il est remboursé à l'assuré ou payé au pharmacien, intégralement, si le taux de prise en charge est égal à 100%. Ailleurs l'assuré en assume une part équivalente au ticket modérateur.

Taux de prise en charge : taux de couverture par la caisse des frais de médicaments ; les médicaments dispensés dans les officines sont classés en quatre catégories (Vitale, Essentielle, Intermédiaire et de Confort). A chaque catégorie correspond un taux de prise en charge spécifique pouvant aller de 100% à 0%.

Ticket modérateur : Quote-part des frais à la charge du bénéficiaire des prestations de soins, représentant la différence entre les montants des frais dus au titre des prestations de soins prodiguées conformément aux tarifs conventionnels et les montants pris en charge par le régime de base de l'assurance maladie.

Tiers payant : Modalité de prise en charge des frais de soins selon laquelle le patient ne paye au professionnel de santé que la part qui lui incombe au titre de sa participation aux frais de soins. Le reliquat est ainsi payé directement par la caisse au professionnel de santé.

Urgence : Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n'est pas entreprise immédiatement. L'appréciation de l'urgence est instantanée et appartient autant au malade qu'au prestataire de soins.

Titre II : Champs d'application de la convention

Chapitre 1 : Pharmaciens concernés

Article 1 : La présente convention fixe les principes et les règles régissant la relation entre la caisse et les pharmaciens d'officine, de jour et de nuit, admis à exercer en Tunisie en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux pharmaciens d'officine, spécifiés à l'alinéa premier, qui y adhèrent dans les conditions et conformément aux procédures citées dans le titre III.

Article 2 : L'adhésion du pharmacien d'officine à la convention est personnelle et individuelle.

Toutefois, pour toute pharmacie exploitée par une société en nom collectif, l'adhésion est collective et implique personnellement tous ses gérants.

Chapitre 2: Bénéficiaires concernés

Article 3 : Les termes de la présente convention s'appliquent exclusivement aux bénéficiaires munis d'un support autorisant l'accès aux médicaments dispensés par les officines de détail, conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 : Prestations couvertes

Section 1- Dispositions générales

Article 4 : La présente convention couvre les médicaments dispensés dans les officines de détail conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant le régime de base. Il en est de même pour les dispositifs médicaux que le pharmacien est habilité à en assurer la vente.

Article 5 : La liste des médicaments couverts par le régime de base définit pour chaque médicament son « tarif de référence », « son taux de prise en charge » et tout autre élément qui détermine sa modalité de couverture par la caisse. Elle précise, en outre, les médicaments soumis à l'accord préalable de la caisse.

La liste des dispositifs médicaux (appareillages) couverts par le régime de base définit pour chaque dispositif son « tarif de référence », « son taux de prise en charge » et tout autre élément qui détermine sa modalité de couverture par la caisse. Elle précise, en outre, les dispositifs soumis à l'accord préalable de la caisse.

Article 6 : La caisse couvre, dans les conditions prévues à l'article 5 et dans la limite du plafond attribué à chaque assuré social, les frais des médicaments et des

dispositifs médicaux prescrits et dispensés aux bénéficiaires par les professionnels de santé conventionnés, habilités selon la réglementation en vigueur.

Section 2- Dispositions spécifiques aux Affections Prises en Charge Intégralement (APCI)

Article 7 : La caisse couvre, selon les modalités et les taux spécifiques définis par la réglementation en vigueur, les frais des médicaments dispensés au bénéficiaire atteint d'APCI conformément aux protocoles thérapeutiques élaborés sous l'égide du Ministère chargé de la Santé Publique.

Article 8 : Après avis du médecin conseil et en cas d'accord, la caisse délivre au bénéficiaire atteint d'APCI un support attestant de cet état et lui faisant valoir son éligibilité aux dispositions spécifiques prévues à l'article 7.

Titre III : Les conditions et les modalités d'adhésion

Article 9: Tout pharmacien d'officine peut demander son adhésion à la présente convention.

La caisse ne peut refuser l'adhésion à la présente convention d'un pharmacien d'officine exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur et acceptant ses termes.

Article 10: L'adhésion du pharmacien à la présente convention vaut son acceptation des obligations qui lui incombent à ce titre et l'engage, de ce fait, à les respecter. L'adhésion permet de même, au pharmacien conventionné, de bénéficier des droits qui en découlent.

Article 11: Pour adhérer à la présente convention, le pharmacien est tenu de faire parvenir à la caisse, par dépôt direct ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier d'adhésion comportant notamment les pièces suivantes :

- un formulaire d'adhésion dûment rempli et signé (modèle en annexe),
- une attestation d'inscription au tableau de l'ordre en qualité de pharmacien d'officine, délivrée par le conseil de l'ordre des pharmaciens,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du contrat de constitution de la société (pour les officines exploitées par des sociétés en nom collectif).
- Copie de l'autorisation ministérielle de gérance pour les pharmacies exploitées en gérance.

Article 12: La caisse informe le pharmacien de la suite réservée à sa demande d'adhésion dans un délai ne dépassant pas les trente jours suivant sa date de dépôt et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13: En cas d'acceptation de la demande d'adhésion par la caisse, celle ci adresse au pharmacien concerné une notification d'adhésion mentionnant notamment son identité, le code individuel qu'il devra utiliser dans ses relations conventionnelles, la date d'effet de son adhésion ainsi que le « centre de référence ».

En cas de non réponse de la part de la caisse, et à l'expiration du délai cité à l'article 12, la demande d'adhésion est supposée acceptée. Dans ce cas, le pharmacien concerné est en droit de recevoir, sans aucune autre obligation, la notification d'adhésion telle que spécifiée dans l'alinéa précédent.

Article 14: Le pharmacien ayant reçu sa notification d'adhésion en informe sans délai le public en affichant à l'entrée de son officine la mention « pharmacie conventionnée avec la caisse nationale d'assurance maladie ».

Titre IV : Les règles liées à l'exercice conventionnel

Chapitre 1 : Les règles liées à l'accès aux médicaments et à leur dispensation

Section 1 : Dispositions communes

Article 15 : Les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté de choix du bénéficiaire et s'interdisent toute pratique de nature à l'influencer.

Article 16 : La caisse est tenue de délivrer aux bénéficiaires un support d'accès aux soins mentionnant notamment :

- l'identité du bénéficiaire,
- son identifiant unique,
- son adresse,
- la durée de validité du support,
- le code du médecin auprès duquel il s'est inscrit au cas où il est adhérent au parcours de soins coordonné.

Article 17: Les médicaments couverts par la caisse sont, dans le cadre de l'exercice conventionnel, obligatoirement délivrés sur présentation préalable d'une ordonnance médicale originale.

Article 18: Lors de la dispensation des médicaments dans le cadre de l'assurance maladie et sauf dispositions réglementaires relatives notamment à la substitution ou conventionnelles contraires ou contraintes liées à la disponibilité du médicament sur le marché national, le pharmacien est tenu de respecter les prescriptions médicales inscrites sur les ordonnances.

Article 19: La caisse ne peut couvrir, que les frais des médicaments dispensés dans les 10 jours qui suivent leur prescription. De ce fait, le pharmacien qui dispense des médicaments à un bénéficiaire après l'échéance indiquée doit l'informer du non remboursement des frais de ces médicaments et éviter de remplir les bulletins de soins présentés à cette fin par le bénéficiaire.

En outre, ledit délai est ramené au délai prévu par la réglementation en vigueur lorsque ce dernier est inférieur à 10 jours (cas des médicaments inscrits au tableau B).

Article 20: Avant toute dispensation de médicaments, le pharmacien est appelé à vérifier que l'ordonnance qui lui est présentée est bien l'originale délivrée par le prescripteur, qu'elle n'a pas été déjà honorée et qu'elle n'est pas dupliquée.

Article 21: Dans le cadre de l'assurance maladie, le pharmacien ne peut délivrer en une fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois (28 ou 30 jours selon le conditionnement

Article 22: Lorsque plusieurs conditionnements existent pour un même médicament, le pharmacien doit observer la plus stricte économie dans le choix du (des) conditionnement (s) adapté (s) à la posologie et à la durée du traitement prescrit.

Article 23: Devant chaque prescription médicale en DCI et sans préjudice aux dispositions réglementaires et conventionnelles, le pharmacien procède à la dispensation d'un médicament parmi ceux les moins chers disponibles.

Article 24: A défaut d'indication par le médecin traitant du nombre d'unités thérapeutiques et/ou de la durée du traitement sur l'ordonnance, le pharmacien est tenu de limiter la dispensation au plus petit conditionnement commercialisé.

Section 2 : Dispositions spécifiques

Article 25 : La caisse ne couvre que les médicaments et les dispositifs médicaux prévus par le régime de base et dispensés en conformité avec les règles d'accès aussi bien générales que celles spécifiques au tiers payant, au parcours de soins coordonné, aux APCI et aux médicaments soumis à l'accord préalable.

1- L'accès aux médicaments dans le cadre du tiers payant

Article 26: Lors de l'accès d'un bénéficiaire aux médicaments auprès d'un pharmacien conventionné, ce dernier doit vérifier, notamment :

- la conformité entre l'identité du malade portée sur l'ordonnance et celle inscrite sur le support d'accès aux soins,
- la date de validité du support.

La matérialisation de la vérification de l'identité du bénéficiaire par le pharmacien s'effectue notamment par l'inscription de l'identifiant unique du bénéficiaire concerné sur tout document le concernant adressé à la caisse.

Article 27 : Le pharmacien vérifie en outre, que l'ordonnance a été prescrite par un professionnel de santé conventionné. L'inscription sur l'ordonnance par le prescripteur du code qui lui est attribué par la caisse au titre de son adhésion à la convention sectorielle est considérée comme preuve de son adhésion.

Article 28: Toute dispensation de médicaments effectuée en méconnaissance des dispositions conventionnelles et notamment celles prévues aux articles 21, 22, 23 et 24, est inopposable à la caisse.

2- La dispensation des médicaments dans le cadre du parcours de soins coordonné

Article 29: Le pharmacien d'officine s'engage, de par la place qu'il occupe dans le réseau de soins, à observer avec rigueur les règles d'accès et de dispensation des médicaments, spécifiques au parcours de soins coordonné telles que définies par la réglementation en vigueur.

Article 30: Pour les bénéficiaires adhérant au parcours de soins coordonné (adhésion attestée par le support d'accès aux soins), le pharmacien vérifie également :

- la conformité entre le code du médecin auprès duquel le bénéficiaire est inscrit (mentionné sur le support d'accès aux soins et celui du médecin prescripteur, en cas de prescription émanant d'un médecin généraliste.
- l'éventuelle mention « orienté par son médecin de famille » ou « OMF » portée à l'angle inférieur gauche du verso de l'ordonnance et

apposée du cachet et de la signature du médecin prescripteur, quand celui-ci est autre que le médecin de famille du bénéficiaire.

3- la dispensation des médicaments associés à une APCI

Article 31: Le pharmacien est tenu d'observer, à l'égard du bénéficiaire atteint d'une APCI et muni du support spécifié à l'article 8, les dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur relatives aux médicaments associés à l'affection en question.

Article 32: Les médicaments prescrits dans le cadre d'une APCI sont rédigés par le médecin prescripteur sur une ordonnance bizonne comportant :

- une zone destinée à la prescription des médicaments en rapport avec l'APCI,
- une zone réservée à la prescription éventuelle d'autres médicaments en rapport avec des maladies intercurrentes.

De ce fait, le pharmacien est tenu de faire la distinction entre ces deux catégories de médicaments notamment en ce qui concerne le mode et le taux de prise en charge qui leurs sont prévus par la réglementation en vigueur.

4- Les médicaments soumis à l'accord préalable

Article 33: Le pharmacien appelé à dispenser un médicament ou un dispositif médical dont la prise en charge est soumise à l'accord préalable de la caisse, doit vérifier que le bénéficiaire est muni d'une décision d'accord valide délivrée par la caisse.

En cas de tiers payant, la dite décision porte la mention « décision de prise en charge » ; celle-ci est gardée par le pharmacien et fera partie intégrante de son dossier de paiement qu'il déposera à la caisse.

La caisse s'engage, notamment lors de cette procédure d'accord préalable, à respecter le choix de l'assuré social relatif à son pharmacien et à n'exercer aucune influence susceptible de l'orienter vers un pharmacien ou un autre.

Chapitre 2 : Les modes d'échange et de gestion des données

Article 34: Les parties signataires se fixent pour objectif à réaliser au cours de l'application de la présente convention la mise en place d'un système d'information permettant, d'une part, la gestion informatisée des opérations conventionnelles, notamment celles liées au tiers payant, et d'autre part, l'échange électronique des données entre la caisse et les pharmaciens conventionnés.

Articles 35: Les conditions de mise en place et d'exploitation du système d'information prévu à l'article 34 ainsi que les obligations de chaque partie dans sa mise en œuvre seront fixées par un avenant à la présente convention.

Chapitre 1 : Les modalités de paiement des pharmaciens

Article 36: Le système de couverture des frais des médicaments au profit de l'assuré social comporte deux modalités : Le paiement direct et le tiers payant. L'application de chaque modalité de paiement selon les bénéficiaires et en fonction des prestations dispensées se fait en conformité aux textes en vigueur.

Article 37: Le pharmacien calcule les sommes qui lui sont dues par référence aux prix publics des médicaments délivrés y compris ses honoraires tels que fixés par la réglementation en vigueur.

Section 1 : Le paiement direct par le bénéficiaire (système de remboursement)

Article 38: Dans le cadre du système de remboursement des frais de médicaments, le pharmacien perçoit l'intégralité des montants qui lui sont dus conformément aux dispositions de l'article 37, du bénéficiaire qui se fait rembourser ultérieurement par la caisse.

Section 2 : Le paiement direct par la caisse (système de tiers payant)

Article 39: Sous réserve des dispositions de l'article 44, les parties contractantes admettent le mode de prise en charge directe par la caisse des frais des médicaments dispensés par les pharmaciens conventionnés. Dans ce cadre, la caisse procède au paiement direct des pharmaciens conformément aux tarifs de référence, aux taux de prise en charge et dans la limite du plafond annuel attribué au titre des maladies ordinaires.

Article 40: Le pharmacien ne peut exiger du bénéficiaire dispensé de l'avance des frais (tiers payant) que le montant du ticket modérateur calculé sur la base du tarif de référence du médicament délivré, majoré de la différence éventuelle entre ce dernier et le prix de vente public du même médicament.

Ainsi le montant perçu du bénéficiaire est calculé comme suit :

$$\text{Montant perçu} = PV - (TR \times T)$$

- *PV* = prix de vente public (y compris les honoraires du pharmacien)
- *TR* = tarif de référence (y compris les honoraires du pharmacien)
- *T* = taux de prise en charge

Article 41 : La caisse s'engage à mettre à la disposition des pharmaciens conventionnés les listes des médicaments et des dispositifs médicaux couverts par le régime de base, telles que définies à l'article 5, indiquant pour chaque produits son tarif de référence et son taux de prise en charge.

Article 42 : La caisse procède au paiement intégral du pharmacien dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de réception du décompte et ce par virement bancaire ou postal au compte indiqué dans le dossier d'adhésion. La caisse adresse simultanément au pharmacien une lettre d'information précisant notamment le montant, la date et la référence du virement effectué ainsi qu'une note explicative des prestations payées.

En cas d'incident empêchant la caisse de respecter le délai conventionnel de 7 jours, cette dernière, sur simple demande du pharmacien, procède au paiement du montant du décompte objet du retard et ce, dans les 2 jours ouvrables.

Article 43: Sans préjudice aux conditions fixées à l'article 42 et dans le cas où un litige est relevé par la caisse concernant un montant déjà payé, celle-ci adresse au pharmacien concerné une lettre d'information relative au décompte objet dudit litige, précisant notamment le montant, la date et la référence du virement effectué ainsi qu'une note explicative des prestations payées et des prestations contestées.

Les prestations contestées seront déduites d'un décompte ultérieur.

Article 44: La caisse mettra en place les outils et les procédures de nature à établir le droit des bénéficiaires à disposer des prestations sanitaires et de garantir que l'assuré social n'a pas dépassé le plafond de prise en charge des soins.

Chapitre 2 : La rédaction des documents de remboursement ou de paiement des frais des médicaments

Section 1 : Dispositions communes

Article 45: D'une manière générale et toujours dans le respect des règles déontologiques et notamment du secret médical, le pharmacien conventionné veille à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations qu'il communique à la caisse en vue de faire valoir ses droits ou ceux de ses malades.

Article 46 : Le pharmacien veille également au respect des règles de lisibilité des informations qu'il porte sur les ordonnances médicales et sur tout document destiné à faire valoir ses droits ou ceux des bénéficiaires auprès de la caisse.

Il s'engage en outre au stricte usage des formulaires destinés à l'assurance maladie dans les conditions et les règles qui leurs sont prévues.

Il s'abstient notamment de remplir lesdits formulaires lorsqu'il dispense des médicaments en dehors du présent cadre conventionnel.

Article 47 : Après chaque dispensation au profit d'un bénéficiaire, le pharmacien porte sur l'original de l'ordonnance honorée la date de la dispensation ainsi que son visa et son cachet.

Article 48 : Toute inscription sur une ordonnance ou un document, faite dans le cadre de l'exercice conventionnel du pharmacien, doit obligatoirement inclure le code qui lui a été attribué par la caisse au titre de son adhésion à la convention.

Section 2 : Procédures spécifiques à la facturation informatisée

Article 49: Pour chaque ordonnance honorée, le pharmacien imprime à son verso les informations suivantes :

- la date de dispensation,
- le montant global facturé inscrit en toutes lettres,
- le montant global perçu du bénéficiaire.

Il indique en outre, et pour chaque médicament délivré, les informations suivantes :

- le code national (code PCT)
- le nom de spécialité
- le nombre de conditionnements délivrés
- le prix public en vigueur à la date de dispensation (y compris les honoraires)
- le montant total facturé
- le montant perçu de l'assuré (en cas de tiers payant).

Section 3 : Procédure spécifique à la facturation non informatisée

Article 50 : Pour chaque ordonnance honorée, le pharmacien indique devant chaque médicament, le nombre de conditionnements délivrés, le prix public et le montant à la charge de la caisse en cas de tiers payant;

Le pharmacien indique en outre sur l'ordonnance, le montant global arrêté en toutes lettres ainsi que le montant global à la charge de la caisse en cas de tiers payant.

Article 51 : Les vignettes des médicaments délivrés sont jointes aux demandes de paiement adressées à la caisse comme suit :

- en cas de remboursement, les vignettes sont collées sur la feuille de soins dans la partie qui leur est réservée.
- en cas de tiers payant, les vignettes sont collées sur le verso de l'ordonnance adressée à la caisse.

Article 52 : En l'absence de vignettes, le pharmacien porte devant le médicament concerné la mention « sans vignette » tout en indiquant le numéro du lot auquel il appartient.

Section 4 : Procédure commune de facturation

1- règles liées à la procédure du remboursement

Article 53 : Afin de faire bénéficier l'assuré du remboursement des frais des médicaments dispensés et toujours dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, le pharmacien indique sur le bulletin de soins le montant perçu du bénéficiaire ainsi que la date de la dispensation, attestés par son visa et son cachet.

2- règles liées à la procédure du tiers payant

Article 54 : En vue de se faire payer par la caisse, le pharmacien doit adresser, directement contre décharge, ou par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen sécurisé dont il sera convenu, au centre de référence de la caisse, un décompte selon modèle fourni par cette dernière en accord avec les syndicats signataires, relatif aux ordonnances dispensées au profit des bénéficiaires et mentionnant notamment pour chacune d'elles :

- la date de dispensation des médicaments,
- le code du prescripteur
- l'identifiant unique de l'assuré
- le montant total facturé
- le montant perçu du bénéficiaire,
- le montant à la charge de la caisse.

Le pharmacien indique également dans le décompte le montant global facturé à la caisse écrit en toutes lettres.

Le pharmacien joint obligatoirement au décompte l'original des ordonnances honorées ainsi que la décision de prise en charge éventuelle en cas de médicaments soumis à l'accord préalable de la caisse.

Titre VI : Le contrôle médical

Article 55: Les parties signataires conviennent que le contrôle médical s'effectue sur la base des dispositions réglementaires et de celles de la présente convention.

Article 56 : Lors de l'exercice des missions qui leurs sont confiées en vertu de la réglementation en vigueur et notamment le décret N°2005-3031 du 21 novembre 2005, relatif aux modalités et aux procédures du contrôle médical, les praticiens conseils veillent, dans le respect des dispositions prévues par les codes de déontologie et des devoirs de confraternité, à l'établissement de relations de partenariat avec leurs confrères les pharmaciens conventionnés.

Article 57 : Le pharmacien conventionné s'interdit toute attitude ou pratique contraire aux dispositions réglementaires de nature à entraver l'activité du praticien conseil.

Article 58 : Sauf manquement grave aux dispositions réglementaires ou conventionnelles, le praticien conseil et le pharmacien conventionné doivent, en cas de litige ou de divergence de leurs points de vue, privilégier les solutions concertées et les règlements à l'amiable préalablement aux voies de recours prévues par les dispositions réglementaires et conventionnelles.

Article 59 : Les praticiens conseils, représentés par la caisse, s'engagent à apporter aux pharmaciens conventionnés toute information utile à l'exercice conventionnel de leur profession, notamment celles relatives à la réglementation dans le domaine sanitaire et social.

Titre VII : Le suivi de la relation conventionnelle et le règlement des litiges

Article 60 : Conformément au décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005 relatif aux modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre les prestataires de soins et la caisse, cette dernière est habilitée à prendre, à l'encontre du pharmacien qui ne respecte pas les dispositions de la présente convention, toutes les mesures de nature à conserver ses droits. Ces mesures varient selon la nature et la gravité de l'infraction commise comme indiqué dans l'article 64 de cette convention.

Article 61 : Les parties contractantes s'engagent à respecter mutuellement les obligations découlant de la présente convention. A cet effet, elles conviennent de l'instauration de commissions paritaires régionales chargées, selon leur domaine de compétence, du suivi des différents aspects de la convention et de statuer sur les litiges qui pourraient survenir entre les parties contractantes.

Article 62 : Le pharmacien qui se considère lésé par une décision prise à son encontre par la caisse, dispose du droit de recours devant la commission paritaire régionale territorialement compétente ou le cas échéant devant la commission sectorielle nationale conformément aux conditions et aux modalités prévues par le décret régissant les relations conventionnelles et celles énumérées dans le chapitre 3 du présent titre.

Article 63 : En sus du recours aux commissions régionales et à la commission nationale, les parties contractantes admettent la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par avenant à cette convention.

Chapitre 1 : Les prérogatives de la caisse

Article 64 : La caisse peut prendre à l'encontre du pharmacien faisant défaut à ses obligations conventionnelles l'une des mesures suivantes :

- le rappel à l'ordre par écrit indiquant le manquement du pharmacien et l'invitant à le corriger ;
- la suspension du paiement du pharmacien dans la limite du coût du(des) médicament(s) objet du litige. Cette décision ne doit en aucun cas compromettre les conditions de paiement fixées par les articles 42 et 43 de la présente convention.

En outre, la caisse peut saisir la commission sectorielle nationale et lui soumettre le manquement constaté en vue de prendre à l'égard du pharmacien concerné toute mesure qu'elle juge nécessaire.

Article 65 : Les décisions prises par la caisse et mentionnées à l'article 62 sont immédiatement exécutoires.

Article 66 : La caisse est tenue de notifier sa décision au pharmacien, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours.

Chapitre 2 : Le droit de recours du pharmacien

Article 67: En vue de favoriser la résolution amiable des éventuels litiges survenant entre les parties contractantes, le pharmacien peut demander à la caisse par voie de requête le réexamen de la décision prise à son encontre ; dans le cas où la requête porte sur le non paiement total ou partiel de son décompte, le pharmacien peut saisir la caisse dans un délai ne dépassant pas les 120 jours à compter de la date de réception du décompte par cette dernière.

Article 68: En outre, le pharmacien qui se considère lésé par la décision prise à son encontre par la caisse, peut saisir la commission paritaire régionale en vue de réexaminer la dite décision et ce par demande écrite au nom du président de la commission adressée au centre régional où siège cette dernière.

Chapitre 3 : Les commissions paritaires régionales (CPR)

Article 69 : Il est institué trois commissions paritaires régionales dans les régions de Tunis, Sousse et Sfax, chargées de résoudre les litiges qui pourraient naître entre la Caisse et les pharmaciens conventionnés. Ces commissions constituent un premier recours avant l'éventuelle soumission du litige à la commission nationale.

La compétence territoriale de chaque commission paritaire régionale sera déterminée par simple échange de courrier entre les parties signataires.

Les parties peuvent convenir par avenant de l'extension de ces commissions.

Article 70 : Sans compromettre l'obligation des commissions régionales d'explorer toutes les voies d'arrangement à l'amiable entre les parties au litige, les décisions de ces commissions revêtent un aspect purement consultatif qui n'est opposable aux parties qu'au cas où la décision est prise à l'unanimité des membres de la commission. Il en est de même lorsque les parties au litige admettent la décision de la commission.

▪ Mission et composition

Article 71: Les commissions paritaires régionales constituent un premier niveau de recours aux parties ayant pour objectif l'instauration d'un espace de dialogue, d'échange et de rapprochement des points de vue des parties. Leur mission consiste en la recherche d'une résolution amiable et consensuelle des litiges qui lui sont soumis.

Article 72 : La composition des dites commissions régionales est fixée comme suit :

- Deux représentants du syndicat des pharmaciens d'officine de jour et un représentant du syndicat des pharmaciens d'officine de nuit, désignés par leur syndicat respectif ;
- Trois représentants de la caisse désignés par son président directeur général.

Chaque partie désigne pour chaque membre son suppléant.

Article 73: Chaque partie désigne ses membres représentants auprès de chacune des commissions paritaires régionales dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la convention et en informe l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

▪ *Modalités de fonctionnement*

Article 74 : Chaque commission paritaire régionale est appelée à se réunir au moins une fois par mois. Toutefois, elle peut, en dehors de la périodicité indiquée, se réunir sur initiative de son président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.

La CPR siège au Centre Régional de la caisse du chef lieu du gouvernorat concerné (Tunis, Sfax, Sousse) qui assure son secrétariat.

Article 75: La première réunion de la commission paritaire régionale se tient sur convocation du chef du centre régional de la caisse, lieu de son siège, dans le trimestre qui suit l'entrée en vigueur de la convention.

Article 76: La commission paritaire régionale désigne lors de sa première réunion et pour une période de six mois un président et un vice président parmi ses membres selon les règles suivantes :

- la présidence est fixée par alternance entre les syndicats d'une part, et la caisse d'autre part. Ainsi, deux présidents successifs ne peuvent appartenir à une même partie.
- Le président et le vice président désignés pour une même période ne peuvent appartenir à la même partie.

Article 77: En cas d'absence du président, le vice président assume la présidence de la réunion et en acquiert les prérogatives.

Article 78 : La commission ne peut délibérer concernant un dossier inscrit pour la première fois à son ordre du jour qu'après réunion d'au moins quatre de ses membres. A défaut du quorum indiqué, l'examen du dossier en question est reporté à une deuxième réunion que la commission devrait tenir au 7^{ème} jour qui suit la date de la première réunion. Quant cette échéance ne coïncide pas avec un jour ouvrable, la date de la réunion est fixée au premier jour ouvrable qui y succède. Dans ce cas, la commission délibère légalement quelque soit le nombre des présents lors de cette deuxième réunion.

Article 79: L'ordre de jour des réunions de la commission est arrêté par son président qui doit y inscrire, en fonction de leur priorité, les problématiques qui lui sont formulées par écrit par la caisse ou par l'un des pharmaciens conventionnés.

Article 80: Exception faite aux réunions reportées pour défaut de quorum tels que prévu dans l'article 78 de la présente convention, le président de la commission est tenu d'informer ses membres de chaque réunion programmée avant au moins 7 jours de la date qui lui est prévue. La lettre d'information doit être accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une copie des dossiers qui y seront examinés.

Article 81 : Le président de la commission saisi d'une requête est tenu d'informer le pharmacien concerné de la date d'examen de son dossier avant au moins 7 jours de la réunion de la commission. Il peut aussi et en cas de besoin le convoquer.

Article 82: Tout en observant le caractère prioritaire des dossiers inscrits à son ordre du jour, la commission dispose d'un délai maximal de 45 jours pour l'examen de toute requête lui parvenant et ce à compter de la date de sa réception.

Article 83: Durant l'exercice de la mission qui lui est attribuée et en vue de rationaliser ses décisions, la commission peut en cas de besoins, procéder aux investigations et aux travaux d'expertise qu'elle juge nécessaires.

Article 84: Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Titre VIII : La formation continue conventionnelle des pharmaciens (FCCP)

Article 85: Les parties considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable à l'optimisation de la qualité de la dispensation pharmaceutique. Elle permet l'actualisation et l'amélioration des connaissances acquises, ainsi que l'apprentissage de nouvelles pratiques professionnelles contribuant à la réalisation des impératifs de santé publique.

Dans cette optique elles définissent par avenant un dispositif destiné à encourager la formation continue conventionnelle des pharmaciens.

Article 86: Les thèmes de cette FCCP, ses modalités pratiques, ainsi que la contribution de chacune des parties dans sa mise en œuvre et son développement seront fixés en commun accord.

Tout pharmacien conventionné peut participer aux actions de FCCP selon les modalités et la périodicité fixées d'un commun accord.

Titre IX : L'exercice conventionnel et les régimes complémentaires

Article 87: Dans le but de permettre aux assurés de bénéficier de toute forme de couverture maladie complémentaire conforme à la réglementation en vigueur, les parties signataires s'engagent à étudier et envisager les mesures qui pourraient être, à cet effet, fixées par avenant.

Titre X: Dispositions transitoires

Article 88: En attendant la mise en place des mesures nécessaires à la coordination des soins, l'assuré non inscrit au parcours de soins coordonné bénéficie, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, de la couverture des soins dans le secteur libéral conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux termes applicables de cette convention.

La mise en œuvre du tiers payant dans le cadre du parcours de soins coordonné fera objet d'un avenant à la présente convention après évaluation des deux premières étapes.

Article 89 : Les parties conviennent que dans la première étape de la réforme de l'assurance maladie, pour les bénéficiaires d'une prise en charge pour APCI avec tiers-payant et en raison des circonstances d'exception, notamment : défaillance du système informatique, coupure d'électricité..., situation de forte affluence, le pharmacien conventionné perçoit du bénéficiaire 30% du montant global de l'ordonnance et ce sur la base du prix public des médicaments dispensés.

Le reste du montant de l'ordonnance, à la charge de la caisse, fait l'objet d'une facture adressée au centre de référence selon les modalités indiquées à l'article 54 de la présente convention, afin de lui permettre de payer le pharmacien et de procéder, le cas échéant, au remboursement de l'assuré au titre des frais qui lui sont dus.

Titre XI : Révision de la convention et procédures de renonciation

Chapitre 1 : Durée de la convention et procédure de sa révision

Article 90: La présente convention est conclue pour une durée de six ans à compter de la date de la publication de l'arrêté de son approbation par le Ministre chargé des affaires sociales. Elle est reconduite tacitement pour une période de même durée sauf dénonciation, au moins six mois avant sa date d'échéance par l'une des parties signataires.

La dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception destinée à la partie opposée dont une copie est adressée au Ministre chargé des affaires sociales pour information.

Article 91: En cas de non accord sur la reconduction de la convention pour la période énoncée à l'article 90, les parties conviennent de sa reconduction pour une période minimale d'une année à compter de sa date d'échéance.

Chapitre 2 : Procédure de résiliation, de renonciation et de ré adhésion à la convention

Section 1 : L'interdiction de l'exercice

Article 92: Toute sanction exécutoire prononcée par une instance administrative, disciplinaire ou juridictionnelle à l'encontre d'un pharmacien conventionné, portant interdiction d'exercice temporaire ou définitive, entraîne automatiquement la suspension des engagements conventionnels de la caisse vis à vis du pharmacien concerné et ce dans les mêmes conditions que celles de ladite sanction.

Section 2 : La renonciation et la ré adhésion

Article 93: Tout pharmacien peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse, à renoncer à son conventionnement. La décision du pharmacien prend effet le 91^{ème} jour à compter de la réception de la lettre par la caisse.

Article 94: Le pharmacien qui a mis fin à son adhésion à la présente convention demeure responsable vis à vis de la caisse et de l'assuré social de ses manquements conventionnels antérieurs même ceux révélés après cessation de l'adhésion. Dans ces conditions, les dispositions de la présente convention, notamment celles relatives au contentieux et au règlement des litiges, demeurent applicables au pharmacien en question au titre de son exercice conventionnel antérieur.

De même, la caisse est tenue de respecter ses obligations conventionnelles vis-a-vis du pharmacien qui a mis fin à son conventionnement pour tous les règlements qui lui sont dus au titre de son activité conventionnelle antérieure à la cessation effective de son adhésion.

Article 95: Un pharmacien ayant demandé et mis fin à son adhésion ne peut adhérer de nouveau à la convention qu'après règlement des éventuels litiges associés à sa vie conventionnelle antérieure et exécution des éventuelles sanctions prises à son encontre par la caisse ou par les instances conventionnelles ou juridictionnelles.

Tout en observant les dispositions de l'alinéa premier du présent article, l'adhésion après renonciation, ne peut être faite qu'après une année au moins de la date d'effet de la renonciation et obéit aux mêmes règles de l'adhésion initiale.

Fait à Tunis, le 26 avril 2007

**Le Président Directeur Général
de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie**

Naceur GHARBI

**Le Secrétaire Général
du Syndicat
des Pharmaciens
d'Officine de Jour**

Chédly FAZAA

**Le Secrétaire Général
du Syndicat
des Pharmaciens
d'Officine de Nuit**

Mohamed GOUIAA

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للتأمين على المرض

صیقلی

Page 1953

ملحق 2

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للتأمين على المرض

مطلب انخراط في الاتفاقية القطاعية

شركة استغلال صيدلية

إني الممضي أسفله:

الاسم:

اللقب:

اللقب قبل الزواج (البنات):

بعد الإطلاع على الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابتي صيدلة
النهار والليل بتاريخ

وبصفتي وكيل شركة لاستغلال : صيدلية النهار ☐ صيدلية الليل ☐

رقم التسجيل بالعمادة :

صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم:

عنوان الصيدلية:

المدينة: الترقيم البريدي

الهاتف:

العنوان الإلكتروني:

أطلب انخراطي في الاتفاقية القطاعية المذكورة وألتزم باحترام ما جاء فيها من مقتضيات.

المركز المرجع*

..... في

الختم والإمضاء

الوثائق المطلوبة :

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة من العمادة بخصوص نشاطكم المهني.
- نسخة من عقد الشركة (في حال استغلال الصيدلية من قبل شركة).
- نسخة من ترخيص وزارة الصحة لتعيينكم وكلاءا للتصرف في الصيدلية.
- مطلب انخراط لكل شريك.

* الرجاء اختيار المركز المحلي أو الجهوي المرجع (entre de référence) الذي ترغبون في اللجوء إليه في كل معاملتكم مع الصندوق.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

CESSATION DES FONCTIONS

Par décret n° 2007-1346 du 1^{er} juin 2007.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Néji Ayadi , inspecteur des écoles primaires, en qualité de chef de service du 1er cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'éducation et de la formation à l'Ariana.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1347 du 4 juin 2007.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abdelaziz Chebil	Faculte des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	26/10/2006
Noureddine Boukadida	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse	Physique	28/10/2006
Jaqueline Marie Helene Peron Epouse Bacha	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation françaises	03/11/2006
Lotfi Belkacem	Institut des hautes études commerciales de Sousse	Méthodes quantitatives	08/11/2006

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 juin 2007"



Edition : 2006

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

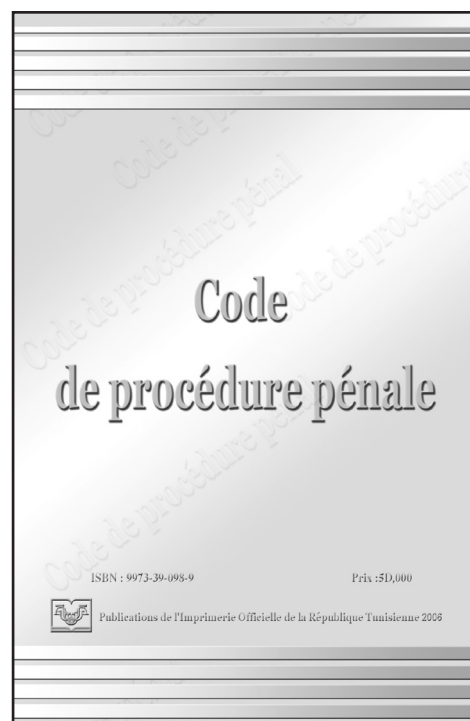
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006



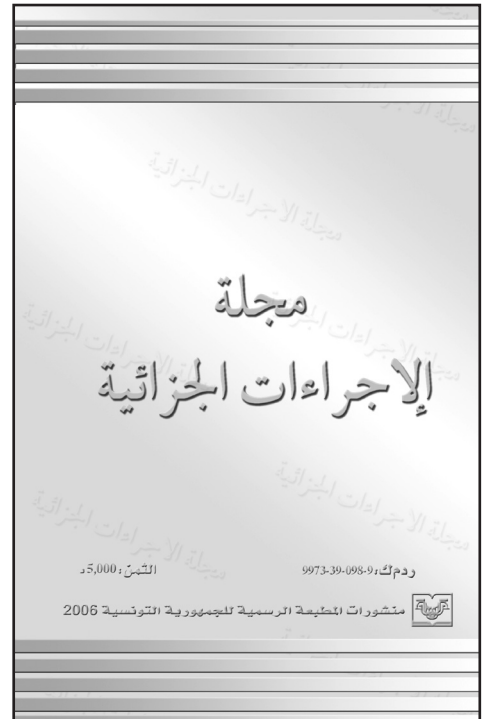
ردمك 9973-39-095-4

عدد الصفحات : 448 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

الثمن : 10,000 د

منشورات : 2006



ردمك 9973-39-098-9

عدد الصفحات : 297 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

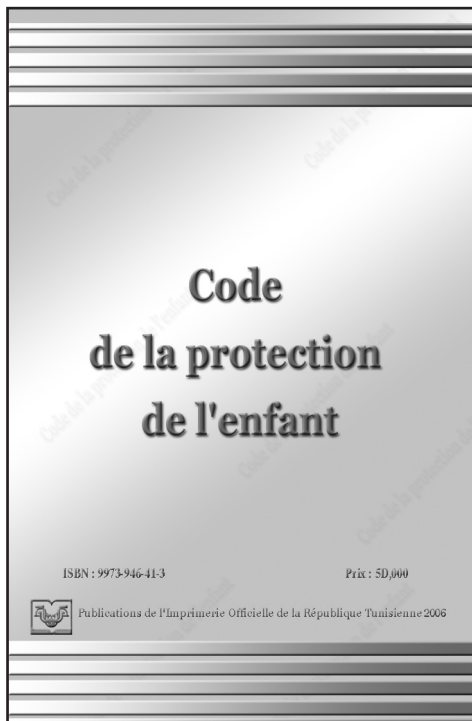
الثمن : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة



Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

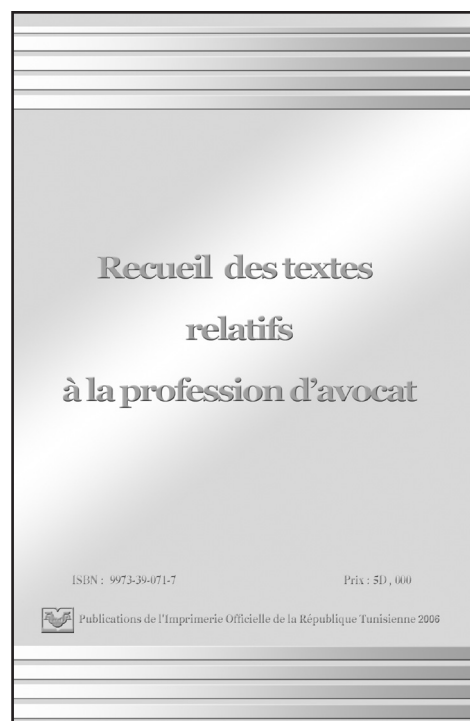
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006



ر د م ك 3-41-946-9973
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الـثمن : 5,000 د

منشورات : 2006



ر د م ك 7-071-39-9973
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الـثمن : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للـثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.